

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलिय अधिकारिता

सिविल अपील संख्या 3111/2023
(वि.अनु.या. (सि) संख्या 31549/2018 से उद्भुत)

कुसुम लता शर्मा

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

अरविंद सिंह

.....प्रत्यर्थी(गण)

के साथ

सिविल अपील संख्या 3112/2023
(वि.अनु.या. (सि) संख्या 31550/2018 से उद्भुत)

निर्णय

न्या. दिनेश माहेश्वरी,

अनुमति प्रदान की गई

2. ये अपीलें दिनांक 17.04.2018 के समान आदेशों के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं। जो क्रमशः आर.सी. पु. संख्या 78/2015 और आर.सी. पु. संख्या 80/2015, में पारित हैं जिसके तहत नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के

एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने संबंधित किरायेदारों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति दे दी है और उत्तर जिला, रोहिणी, दिल्ली के एसीजे/सीसीजे/एआरसी की न्यायालय द्वारा संख्या 02/2011 और 03/2011 वाली निष्कासन याचिकाओं में पारित 21.11.2014 के समान आदेशों को उलट दिया है। समान और सामान्य मुद्दों से जुड़ी इन अपीलों पर एक साथ विचार किया गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटान के लिए लिया गया है।³

3. विद्वान किराया नियंत्रक ने दिनांक 21.11.2014 के इसी तरह के आदेशों में वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा संबंधित किरायेदारों के खिलाफ दायर निष्कासन याचिकाओं को उसकी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर स्वीकार कर लिया था। हालांकि, दिनांक 17.04.2018 के आक्षेपित आदेशों में, उच्च न्यायालय ने किराया नियंत्रक के फैसले को अनिवार्य रूप से इस आधार पर उलट दिया है कि अपीलकर्ता-मकान मालिक ने संबंधित संपत्ति के विवरण में स्पष्ट रूप से नहीं कहा था और संपत्ति में अपने बहनोई की पत्नी के अधिकार, शीर्षक और हित से संबंधित तथ्यों के बारे में भ्रामक तरीके से दलीलें दी थीं और इस तथ्य के बारे में कि इमारत का निर्माण एक सामान्य अधिरचना के रूप में सटे हुए दो भूखंडों पर किया गया था। ।

4. उपरोक्त में जिस पर ध्यान दिया गया है, उन अपीलों में निर्धारण के लिए उठने वाला संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने निष्कासन के संबंधित आदेशों को उलट दिया है। इन दोनों मामलों से संबंधित तथ्यात्मक पहलू

साधनों में निहित हैं और निम्नानुसार देखा जा सकता है:

4.1. संख्या 02/2011 याचिका में, अपीलकर्ता ने मांग की प्रत्यर्थी-किरायेदार को इस कथन के साथ निष्कासित करना कि प्रत्यर्थी को उसके पूर्ववर्ती द्वारा वर्ष 1995 में 1200 रुपये प्रति माह के किराए पर संपत्ति धारक की पहली मंजिल पर एक कमरे में किरायेदार के रूप संख्या सी -586, गली संख्या 12, मजलिस पार्क, दिल्ली - 110033 में शामिल किया गया था। अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि मुकदमा परिसर का वर्तमान मासिक किराया 2100 रुपये था, लेकिन किरायेदार ने 01.06.2010 से किराए का भुगतान नहीं किया था।

4.2. निष्कासन की मांग करने वाली अपनी याचिकाओं में अपीलकर्ता द्वारा संपत्ति का विवरण उसकी ओर से स्पष्टवादिता की कमी के बारे में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का आधार बना है। इसलिए, उस संबंध में अपीलकर्ता द्वारा दी गई दलीलों के प्रासंगिक हिस्सों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैं: -

“18. (क) जिन आधारों पर किरायेदार को निष्कासित करने की मांग की गई है:-

i) याचिकाकर्ता और उसका परिवार वर्तमान में उपरोक्त संपत्ति के भूतल पर रह रहे हैं और याचिकाकर्ता के पास वर्तमान में उपलब्ध आवास उनके और परिवार के सदस्यों के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है, जो अपने निवास के लिए उन पर निर्भर हैं। याचिकाकर्ता एक संयुक्त परिवार में रहती है जिसमें उसके पति

का सगा भाई (= बहनोई), उसकी पत्नी, 2 अविवाहित बेटियां, 1 विवाहित बेटी और 1 बेटा शामिल हैं और वह अपने बहनोई के परिवार को अपना परिवार मानती है। याचिकाकर्ता के पूरे परिवार को कम से कम 5 बेड रूम, 2 ड्राइंग रूम, 2 किचन, 3 शौचालय, 3 बाथरूम, 1 पूजा कक्ष, 1 गेस्ट रूम, 1 बरामदा और एक कर्मचारी आवास की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता को अपने बहनोई सुश्री चारु शर्मा की तीसरी बेटी द्वारा 'प्ले-वे' खोलने के लिए 1 शौचालय, रसोई और बरामदे के साथ दो कमरों की भी आवश्यकता है। हालांकि, याचिकाकर्ता के पास वर्तमान में उपलब्ध आवास केवल 2 बेड रूम, 1 ड्राइंग रूम, 2 रसोईघर, 2 शौचालय / बाथरूम, 2 छोटे स्टोर रूम, 1 पूजा कक्ष और भूतल पर एक बरामदा और पहली और दूसरी मंजिल पर 1 कमरा है जो पूरी तरह से अपर्याप्त है। याचिकाकर्ता के बहनोई की विवाहित बहू और याचिकाकर्ता के अन्य करीबी रिश्तेदार याचिकाकर्ता से मिलने आते रहते हैं और उचित अवधि के लिए प्यार और स्नेह से उसके साथ रहना चाहते हैं, हालांकि आवास की कमी के कारण, वे नहीं रह सकते। ऐसी और अन्य परिस्थितियों में, जैसा कि नीचे बताया गया है, याचिकाकर्ता वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वर्तमान निष्कासन याचिका दायर कर रहा है।

इसके अलावा, पूरे परिसर का निर्माण बहुत पुराना और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है और तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है और बारिश के मौसम के दौरान, याचिकाकर्ता और उसके परिवार को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि भूतल पर जल जमाव होता है और याचिकाकर्ता और उसके परिवार का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इसके अलावा, बारिश के मौसम में सभी फर्नीचर और फिक्स्चर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को बारिश के मौसम में अपना सारा सामान कहीं और ले जाना पड़ता है। यहां तक कि

याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को बारिश के मौसम में अपना घर छोड़ना पड़ता है और अपने रिश्तेदारों के यहां जाना पड़ता है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक और विधवा महिला है और प्रत्यर्थी और उसका परिवार लगातार याचिकाकर्ता के साथ अभद्र और दुर्व्यवहार करता है।

ii) जैसा कि ऊपर कहा गया है, संपत्ति का अगला हिस्सा संख्या सी-586/587, गली संख्या 12, मजलिस पार्क, दिल्ली-110033 में केवल भूतल शामिल है और इसमें 2 बेड रूम, 1 ड्राइंग रूम, 2 किचन, 2 शौचालय / बाथरूम, 2 छोटे स्टोर रूम, 1 पूजा कक्ष और एक कोर्ट यार्ड है और याचिकाकर्ता के पास वर्तमान में उपरोक्त आवास है। उपरोक्त के अलावा, पहली मंजिल पर 3 कमरे और दूसरी मंजिल पर 3 कमरे में से, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर 1-1 कमरा याचिकाकर्ता के कब्जे में है।

iii) याचिकाकर्ता का कहना है कि उपरोक्त आवास जो वर्तमान में उसके पास उपलब्ध है, पूरी तरह से अपर्याप्त है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ता के परिवार में उसके पति का सगा भाई, उसकी 2 अविवाहित बेटियां, 1 विवाहित बेटी और 1 बेटा शामिल है और याचिकाकर्ता अपने पति के भाई के परिवार को अपना परिवार मानता है। उनके पति के भाई की सबसे बड़ी बेटी सुश्री निशा है जो विवाहित है और उसका एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 2 वर्ष है और वह अलग रहती है, दूसरी बेटी सुश्री रेणु शर्मा है जिसकी आयु लगभग 28 वर्ष है और वह अविवाहित है, तीसरी बेटी लगभग 25 वर्ष की है और दिल्ली विश्वविद्यालय से तीसरे वर्ष (पत्राचार) बी. कॉम की पढ़ाई कर रही है और एक बेटा मास्टर गोविंद शर्मा है जो

लगभग 16 वर्ष का है और ए.जी. डीएवी स्कूल, मॉडल टाउन, दिल्ली में 10 वीं कक्षा में पढ़ रहा है। याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के आवासीय प्रमाण के बारे में दस्तावेज अनुबंध "पी -1" (सामुहिक) के रूप में दायर किए गए हैं।”

4.3. अपीलकर्ता ने अपने प्रकथन में आवश्यकता पर कई अन्य बातें कहीं, जिसमें खुद के लिए और साथ ही अपने बहनोई की पत्नी और बच्चों के लिए आवास की कमी शामिल है। निष्कासन की मांग करने वाली याचिका के साथ, अपीलकर्ता ने निम्नलिखित शब्दों में शीर्षक के साथ संपत्ति की स्थल नक्शा भी संलग्न किया: -

"प्रॉपर्टी संख्या सी -586, गली संख्या 12, 13, मजलिस पार्क,
दिल्ली - 110033 का स्थल नक्शा ।

4.4. प्रत्यर्थी-किरायेदार ने अपना लिखित बयान दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता की वास्तविक आवश्यकता के दावों से इनकार किया गया, जबकि अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया कि अपीलकर्ता लाभ कमाने के लिए वादग्रस्त संपत्ति को बेचना चाहता था; उनके पति की 8-10 साल पहले मृत्यु हो गई थी और उनका अपना कोई बच्चा नहीं था; इसलिए अतिरिक्त आवास की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह भी कहा गया कि याचिका दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 14 (1) (ई) और धारा 25-बी के तहत नहीं आती है। विशेष रूप से जब अपीलकर्ता ने संख्या 588, गली संख्या 12, मजलिस पार्क संख्या सी -603, गली संख्या 13, मजलिस पार्क; और संख्या ई -591, गली

संख्या 12, मजलिस पार्क वाली अन्य संपत्तियों के कब्जे से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा नहीं किया।

4.5. साक्ष्य में, अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में बताया गए तथ्यों पर जोर दिया। उनसे, उनके देवर (पति के भाई) और उनके देवर की पत्नी से संबंधित संपत्तियों से संबंधित सवाल के साथ व्यापक रूप से प्रतिपरीक्षा की गई, विशेष रूप से सी -587 वाली संपत्ति के बारे में और साथ ही वाद संपत्ति में उपलब्ध आवास से संबंधित प्रतिपरीक्षा में उनके द्वारा दिए गए बयान के प्रासंगिक हिस्सों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता है: -

जिस इमारत में वाद संपत्ति स्थित है, वह भूतल, पहली और दूसरी मंजिल से मिलकर बना है। यह सही है कि मैं भूतल पर रहता हूं।

यह सही है कि मेरे बहनोई प्रेम कुमार शर्मा संपत्ति संख्या सी - 588, गली संख्या 12, मजलिस पार्क, आजादपुर, दिल्ली के मालिक थे। यह भी सही है कि मेरे बहनोई प्रेम कुमार शर्मा ने 23.06.2010 को श्रीमती सुदेश रानी को 16 लाख रुपये में बेच दिया। यह सही है कि उक्त संपत्ति विक्रय विलेख एक्स. पीडब्ल्यू1/आर1 के माध्यम से बेची गई थी।

(याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति जताते हुए कहा गया कि यह फोटोकॉपी है। सुना। असहमति अंतिम बहस के चरण में तय की जाएगी)

यह सही है कि श्रीमती गीता शर्मा मेरे बहनोई प्रेम कुमार शर्मा की पत्नी हैं। यह सही है कि श्रीमती गीता शर्मा सी-587, गली संख्या 12, मजलिस पार्क, आजादपुर, दिल्ली की संपत्ति की मालकिन

हैं। श्रीमती गीता शर्मा स्वयं सी-587, गली संख्या 12, मजलिस पार्क, आजादपुर, दिल्ली की संपत्ति में रह रही हैं। वोल्ट(sic) प्लॉट संख्या 586 और 587 पर एक इमारत का निर्माण किया गया है और मैं और मेरी भाभी गीता शर्मा उक्त एक इमारत में एक परिवार के रूप में रह रहे हैं।

यह भी सही है कि श्रीमती गीता शर्मा सी-600, गली संख्या 12, मजलिस पार्क, आजादपुर, दिल्ली की संपत्ति की मालकिन भी थीं। यह सही है कि वर्ष 2008 में उक्त संपत्ति संख्या सी-600 में अशोक कुमार नामक किरायेदार था। यह कहना सही है कि उक्त संपत्ति को गीता शर्मा ने निष्कासित करने के बाद बेच दिया था। वोल्ट(sic) उक्त प्लॉट संख्या सी -600 पर निर्मित घर का आधा हिस्सा सड़क के चौड़ीकरण के कारण ध्वस्त हो गया था और इसलिए हमने उसी को निष्कासित कर दिया और उसे बेच दिया।

xxx

xxx

xxx

इमारत, जिसमें वाद संपत्ति स्थित है, जिसमें तीन कमरे, दो स्टोर, दो रसोईघर, एक पूजा कक्ष और डब्ल्यूसी और स्नानघर के साथ भूतल पर बरामदा है; पहली मंजिल में पिछले हिस्से पर निर्मित तीन कमरे भी पहली मंजिल पर शामिल हैं; और दूसरी मंजिल में पीछे के हिस्से पर निर्मित तीन कमरे भी दूसरी मंजिल पर हैं।

प्रत्यर्थी पहली मंजिल पर एक कमरे में किरायेदार है। किरायेदार घनसर सिंह पहली मंजिल पर एक कमरे में और दूसरी मंजिल पर एक कमरे में किरायेदार है। यह सही है कि दूसरी मंजिल पर एक कमरे में राम केवल नाम का किरायेदार था। यह भी सही है कि मैंने राम केवल के खिलाफ निष्कासन याचिका दायर की थी और किरायेदारों के खिलाफ वर्तमान दो निष्कासन याचिकाएं दायर की थीं। यह भी सही है कि राम केवल ने उक्त कमरा खाली कर दिया है

और इसका कब्जा मुझे दे दिया है।

xxx

xxx

xxx

मेरे पास वाद संपत्ति के अलावा कोई आवासीय आवास नहीं है। मेरे साथ, मेरे बहनोई और उनकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा वाद संपत्ति में रह रहे हैं। मैं एक रसोई में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भोजन तैयार करता हूं। दूसरी रसोई जो मैंने पहले की तरह बताई है, उसका उपयोग स्टोर के रूप में किया जा रहा है क्योंकि मैं अपने सास-ससुर के परिवार के साथ भोजन साझा कर रहा हूं। 587 संख्या की एक संपत्ति मेरे बहनोई की है, यह वाद संपत्ति से सटी हुई है और जैसा कि मैंने कहा है कि आवास दोनों संपत्ति के तहत है जो संयुक्त रूप से निर्मित हैं...

xxx

xxx

xxx "

4.6. अपीलकर्ता ने अपने मामले के समर्थन में और सबूत पेश किए और उसके देवर, भाभी, भतीजी और भतीजे से भी क्रमशः पीडब्ल्यू -2 से पीडब्ल्यू -5 के रूप में जांच की गई, जिनकी प्रत्यर्थियों द्वारा विधिवत परिवीक्षा की गई।

4.7. प्रत्यर्थी ने अपने साक्ष्य में अपीलकर्ता के पास आवास की कमी और वाद ग्रस्त संपत्ति की कथित आवश्यकता के आरोपों से इनकार किया।

5. दिनांक 21.11.2014 के आदेश में, अभिलेख सामग्री की पूरी तरह से जांच करने के बाद, विद्वान किराया नियंत्रक ने पाया कि अपीलकर्ता एक संयुक्त परिवार में रह रही थी जिसमें उसके बहनोई और पत्नी, दो अविवाहित बेटियां और उसके बहनोई का बेटा शामिल था। द्वारकाप्रसाद बनाम निरंजन और अन्य:

(2003) 4 एससीसी 549, के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करते हुए किराया नियंत्रक ने यह भी कहा कि वास्तविक आवश्यकता का सवाल केवल मकान मालिक तक ही सीमित नहीं हो सकता है और इसमें परिवार के सदस्यों की आवश्यकता शामिल होगी, जिसमें अपीलकर्ता के बहनोई, उसकी पत्नी और बच्चे भी शामिल होंगे। किराया नियंत्रक के निष्कर्षों के प्रासंगिक पहलुओं को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता है: -

"17. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, याचिकाकर्ता एक संयुक्त परिवार में रह रही है जिसमें उसका देवर, उसकी पत्नी, दो अविवाहित बेटियां और एक बेटा शामिल है। जैसा कि द्वारकाप्रसाद बनाम निरंजन और अन्य (पूर्वोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में चर्चा की गई है। मकान मालिक के "परिवार" शब्द में भाई, बहन और अन्य निकट रिश्तेदार शामिल हैं। मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता को केवल मकान मालिक तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है और इसमें याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य की आवश्यकता शामिल है, जिसमें उसका बहनोई, उसकी पत्नी, बेटा और बहनोई की बेटी भी शामिल है।

18. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि याचिकाकर्ता के परिवार में उसका बहनोई, उसकी पत्नी और उनके बच्चे भी शामिल हैं, याचिकाकर्ता के कहने पर वर्तमान निष्कासन याचिका सुनवाई योग्य है। अब, मैं याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे के अनुसार वास्तविक आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ूंगा।

19. स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता/मकान मालिक के पास केवल दो बेडरूम उपलब्ध हैं। वह अपने छह सदस्य परिवार के

साथ रहती हैं। छह सदस्यों में से दो युवा अविवाहित बेटियां हैं और एक किशोर बेटा है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि छोटे बच्चों को सोने और अध्ययन करने के लिए अलग कमरे की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता के बहनोई के तीन बच्चों को कम से कम दो बेडरूम की आवश्यकता होती है यदि तीन में से दो एक बेडरूम साझा करते हैं। इसी तरह, उन्हें कम से कम एक अध्ययन कक्ष की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता के बहनोई और उसकी पत्नी को एक बेडरूम की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता को एक अलग बेडरूम की भी आवश्यकता है। याचिकाकर्ता के बहनोई की विवाहित बेटी के अस्थायी रूप से रहने के लिए भी एक बेडरूम की आवश्यकता होती है क्योंकि वह याचिकाकर्ता के साथ-साथ अपने परिवार से मिलने और प्यार और स्नेह से याचिकाकर्ता के साथ रहने के लिए वाद ग्रस्त संपत्ति में आती है। याचिकाकर्ता एक बूढ़ी महिला होने के नाते आध्यात्मिक मार्ग का पता लगाने के लिए अपना खाली समय बिताने के लिए एक पूजा कक्ष की भी आवश्यकता होती है। एक बूढ़ी औरत होने के नाते उसे अपने दैनिक कामों को करने के लिए एक नौकर की सहायता की आवश्यकता होती है और इसलिए उसे अपने नौकर के लिए एक कमरे की आवश्यकता होती है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा कमरों की आवश्यकता कम से कम आठ कमरों तक सीमित हो गई, जबकि उसके पास केवल दो बेडरूम हैं और याचिकाकर्ता को मौजूदा ड्राइंग रूम, लॉबी, स्टोररूम आदि से कमरों के लिए जगह बनाने के लिए कहना न्यायालय का काम नहीं है।

20. एक अन्य आधार यह है कि उनके देवर सुश्री चारु शर्मा की तीसरी बेटी खुद को और अपने परिवार को बनाए रखने के लिए प्लेवे(शिशूद्यान) खोलना चाहती है और उसे खोलने लिए शौचालय, रसोई और बरामदे के साथ कम से कम दो कमरों की आवश्यकता होती है। इस तथ्य का उल्लेख निष्कासन याचिका

के कॉलम संख्या 18 (क) के पैरा संख्या 9 में दिया गया है और प्रत्यर्थी के लिखित बयान में इसका खंडन नहीं किया गया है। इसके अलावा, इस बिंदु पर याचिकाकर्ता या चारु शर्मा की ओर से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है, जो याचिकाकर्ता की ओर से गवाह के रूप में पेश हुई थीं। इस प्रकार, ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने वास्तविक आवश्यकता के इस आधार को स्वीकार कर लिया है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने संभावनाओं की अधिकता से साबित कर दिया है कि उसे अपनी वास्तविक आवश्यकता के लिए किरायेदार परिसर की आवश्यकता है।

5.1. संपत्ति के विवरण के संबंध में, विद्वान किराया नियंत्रक ने इसे विधिवत रूप से स्पष्ट किया और निम्नलिखित टिप्पणियों और निष्कर्षों के साथ अपीलकर्ता की वास्तविक आवश्यकता के खिलाफ काम नहीं किया: -

"21. जहां तक संपत्ति की बिक्री का सवाल है। सी-588 और सी-600, गली संख्या 12, मजलिसपार्क, आजादपुर, दिल्ली याचिकाकर्ता के बहनोई और उसकी पत्नी द्वारा यह देखा गया है कि उक्त संपत्तियों को 23.06.2010 को 16, 00,000/- रुपये के विवेचन पर बेचा गया था और संपत्ति को बेचने के सैकड़ों कारण हो सकते हैं और वर्ष 2010 में बेचने की आवश्यकता अधिक थी।

22. किरायेदार विचारण के दौरान किसी भी दस्तावेज को अभिलेख पर लाने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता अन्य संपत्तियों संख्या सी-603 ई-591, मजलिस पार्क, दिल्ली का मालिक है किरायेदार ने लिखित बयान के (पृष्ठ 6) के पैरा संख्या 11 में यह कहते हुए खुद का खंडन किया है कि याचिकाकर्ता संपत्ति संख्या 588 का मालिक है, जबकि पैरा संख्या 18 (क) (1) में, याचिकाकर्ता के देवर को संपत्ति संख्या 588, मजलिस पार्क का मालिक दिखाया गया है।

23. याचिकाकर्ता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि- वाद संपत्ति का निर्माण सी-586 और सी-587 दो भूखंडों पर किया गया है। इस पहलू पर भी, प्रत्यर्थी कोई विपरीत तथ्य लाने में विफल रहा है। इस प्रकार, संपत्ति संख्या सी-587 के स्वामित्व को भी इस आशय के लिए स्पष्ट किया जाता है कि उनकी पत्नी की संपत्ति संख्या सी-587 वाद संपत्ति का एक हिस्सा है।

5.2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, किराया नियंत्रक ने याचिका को स्वीकार कर लिया और किरायेदार को परिसर से निष्कासित करने का आदेश दिया, जो इमारत की पहली मंजिल के पीछे के हिस्से में एक कमरा है, जबकि उसे खाली करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था।

6. इस अवसर पर यह कहा जा सकता है कि संख्या 03/2011 वाली दूसरी निष्कासन याचिका अपीलकर्ता द्वारा अन्य किरायेदार के संबंध में दायर की गई थी, जिसके पास एक ही संपत्ति की पहली और दूसरी मंजिल पर किराए पर दो कमरे थे। उक्त याचिका में लगभग समान प्रकथन लिए गए थे और किरायेदार द्वारा विरोध के लगभग समान आधार बताए गए थे। उक्त मामला इसी तरह के साक्ष्य पर आगे बढ़ा और किराया नियंत्रक ने अपीलकर्ता के मामले को स्वीकार करते हुए उस तिथि पर यानी 21.11.2014 को इसी तरह का आदेश पारित किया और इसी तरह उक्त किरायेदार को परिसर से निष्कासित करने का आदेश दिया, जबकि खाली करने के लिए छह महीने का समय दिया। दोनों मामलों से संबंधित कारकों की समानता को ध्यान में रखते हुए, हमें अन्य याचिका के संबंध में अभिवाकों, सबूतों और निष्कर्षों पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है।

7. दिनांक 21.11.2014 के उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दो पुनरीक्षण याचिकाएं समान आधारों पर आगे बढ़ीं और उच्च न्यायालय द्वारा लगभग समान आदेशों के साथ स्वीकार कर ली गई। उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता-मकान मालिक निष्कपट नहीं थे और उन्होंने अभिवाकों को भ्रामक तरीके से लिया था; और अन्य संपत्ति की उपलब्धता का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह विचार बनाया कि अपीलकर्ता वास्तविक आवश्यकता का मामला बनाने में विफल रहा था। उच्च न्यायालय के विचार और निष्कर्षों के प्रासंगिक भाग को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है: -

"5. अतिरिक्त किराया नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत निष्कासन याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि प्रत्यर्थी ने खुद को संपत्ति संख्या सी - 586, गली संख्या 12, मजलिस पार्क, दिल्ली -110033 के भूतल का निवासी बताया था, याचिकाकर्ता के कब्जे वाले किरायेदार हिस्से को पहली मंजिल पर संपत्ति के पिछले हिस्से के बीच में एक कमरा बताया गया था। किरायेदार परिसर संख्या सी -586 वाली संपत्ति का हिस्सा बताया गया था, जिसका संदर्भ लाल रंग में स्थल नक्शा (अनुलग्नक-'ए') में इसके ग्राफिकल चित्रण के लिए किया गया था। निष्कासन याचिका के साथ दायर स्थल नक्शे की प्रति, जिसे संपत्ति संख्या सी -586, गली संख्या 12 और 13, मजलिस पार्क, दिल्ली -110 033 की स्थल नक्शे के रूप में शीर्षक दिया गया है, संपत्ति को तीन मंजिला संरचना के रूप में दिखाया जाएगा, जिसमें दो बेड रूम, एक ड्राइंग रूम, कम से कम तीन कमरे के अलावा रसोई, शौचालय, बरामदा और अन्य

क्षेत्र (आंगन, सीढ़ी, आदि) भूतल पर और पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर कम से कम तीन कमरे (एक्स.पीडब्ल्यू-1/16) होंगे। एक अन्य स्थल नक्शा (एक्स.पीडब्ल्यू-15) को भी विश्वास के तौर पर भी रखा गया था, जो मुख्य रूप से पहली और दूसरी मंजिल के स्तर पर आवास को चित्रित करेगा, उक्त स्थल नक्शा शीर्षक को संपत्ति संख्या सी -586, गली संख्या 15, मजलिस पार्क, आजादपुर, दिल्ली। स्पष्टता के लिए, यहां यह जोड़ा जा सकता है कि स्थल नक्शे में संपत्ति संख्या सी -587 का कोई संदर्भ नहीं था, जिससे यह धारणा बनाई गई कि इसमें चित्रित पूरी संरचना / आवास केवल संपत्ति संख्या सी -586 से संबंधित है।

6. प्रत्यर्थी अपने स्वयं के गवाह (पीडब्ल्यू -1) के रूप में पेश हुई और अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने बताया कि उसके पति का 1999 में निधन हो गया था और आगे कहा कि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है, उसने कोई बच्चा भी गोद नहीं लिया है। हालांकि, उसने उस संदर्भ में यह समझाने की कोशिश की कि वह अपने देवर के बच्चों को अपने बच्चों के रूप में मानती है और वे शुरू से ही उसके साथ रह रहे थे। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मूल रूप से स्थापित मामले में सुधार किया जा रहा है।

7. पीडब्ल्यू-1 ने प्रतिपरीक्षा में कहा कि उसे याद नहीं है कि उसने दिल्ली के मजलिस पार्क की गली संख्या 13 में संपत्ति संख्या सी-586 कब खरीदी थी। उसने स्वीकार किया कि उसके बहनोई (प्रेम कुमार शर्मा) की पत्नी गीता शर्मा, जिनकी जरूरतों के लिए निष्कासन की मांग की गई है, दिल्ली के आजादपुर के मजलिस पार्क में गली संख्या 12 में सी -587 की संपत्ति की मालिक हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि गीता शर्मा उसकी संपत्ति संख्या सी-587 में रह रही थी। उस समय वह कहती थीं कि प्लॉट संख्या 586 और 587 को एक इमारत के निर्माण के

लिए जोड़ा गया था और वह और उनकी भाभी गीता शर्मा उस एक इमारत में एक परिवार के रूप में रह रहे हैं।

8. उपरोक्त पृष्ठभूमि के खिलाफ उठाया गया तर्क यह है कि स्थल नक्शा (एक्स.पीडब्ल्यू-1/5 और एक्स.पीडब्ल्यू -1/6) दो निकटवर्ती भूखंडों पर निर्मित एक सामान्य इमारत को दर्शाते हैं, जिनमें संख्या सी - 586 और सी -587 हैं। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह इस आशय के किसी भी अनुरोध पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत, याचिका में कही गई बातों में प्रत्यर्थी/मकान मालकिन का यह स्पष्ट मामला था कि किरायेदार का हिस्सा संपत्ति संख्या सी-586 का हिस्सा है, जिसे उक्त स्थल नक्शे में दर्शाया गया है।

9. उपरोक्त तर्क के सम्मुख, प्रत्यर्थी/मकान मालिक के अधिवक्ता ने पैरा 18 (क) (ii) में अभिवाकों पर भरोसा करने की मांग की, जहां अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि "जैसा कि ऊपर कहा गया है ... संपत्ति के सामने के हिस्से में संख्या सी-586/587, गली संख्या 12, मजलिस पार्क, दिल्ली-110003 में केवल ग्राउंड फ्लोर शामिल है और इसमें दो बेड रूम, एक ड्राइंग रूम, दो किचन, दो शौचालय/बाथरूम, दो छोटे स्टोर रूम, एक पूजा कक्ष और एक कोर्ट यार्ड है और याचिकाकर्ता के पास वर्तमान में उपरोक्त आवास है।

10. याचिकाकर्ता/किरायेदार की ओर से यह तर्क देना सही है कि उपरोक्त प्रकृति की अभिवाक भ्रामक हैं। निष्कासन याचिका के पहले या बाद के भाग में संपत्ति संख्या सी-587 का कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए, "जैसा कि ऊपर बताया गया है" अभिव्यक्ति से शुरू होने वाले अभिवाक तथ्यात्मक रूप से गलत थे। गीता शर्मा (बहनोई की पत्नी) के संपत्ति में अधिकार, शीर्षक या हित का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था या इसे एक सामान्य

सुपर-स्ट्रक्चर के रूप में जमीन के दो निकटवर्ती भूखंडों पर बनाया गया था। प्रत्यर्थी/मकान मालकिन को अपने अभिवाक से परे एक नया मामला बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

11. पूर्वगामी कारणों के लिए, यह माना जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी मकान मालकिन वास्तविक आवश्यकता के अपने मामले को साबित करने में विफल रही है। नतीजतन, दिनांक 21.11.2014 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। उनकी निष्कासन याचिका खारिज की जाती है।”

8. दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त विचारों पर अनुमति दी गई थी और निष्कासन की मांग करने वाली संबंधित याचिकाओं को तदनुसार खारिज कर दिया गया था।

9. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का विरोध करते हुए, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कड़ा तर्क दिया है कि लागू किए गए आदेश कानून में अनुरक्षीय हैं, जहां उच्च न्यायालय ने 1958 के अधिनियम की धारा 25-बी (8) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आबिद उल-इस्लाम बनाम इंदर सैन दुआ: (2022) 6 एससीसी 30 के मामले में निर्णय का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है यह प्रस्तुत करने के लिए कि उच्च न्यायालय संपत्ति के तथाकथित गलत विवरण के आधार पर और किराया नियंत्रक के समक्ष स्पष्टीकरण और फिर किराया नियंत्रक के निष्कर्षों पर विचार किए बिना वास्तविक आवश्यकता के संबंध में किराया नियंत्रक द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को उलट नहीं सकता था। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि

1958 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए "परिवार" और "आश्रित" शब्द, और विशेष रूप से वास्तविक आवश्यकता, को व्यापक रूप से और उदारता से समझा जाना चाहिए ताकि मकान मालिक के रिश्तेदारों को शामिल किया जा सके और केवल पूरी तरह से आश्रित व्यक्तियों को सख्ती से शामिल न किया जा सके। विद्वान अधिवक्ता ने द्वारकाप्रसाद निम्नलिखित के मामले में उपरोक्त निर्णय का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है।

10. प्रत्यर्थी-किरायेदार के अधिवक्ता ने कहा कि निष्कासन के लिए याचिका के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने वाद परिसर के स्थान का सही वर्णन नहीं किया है और फिर, यह दिखाने का प्रयास किया था कि परिसर संख्या सी - 586 पर नहीं बल्कि सी -586 और सी -587 के सामने के हिस्से में स्थित था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलकर्ता ने न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया था और वर्तमान मामले में तथ्यों को छिपाया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जब अपीलकर्ता के बहनोई ने अपीलकर्ता को वाद परिसर बेच दिया था, तो अपीलकर्ता के उक्त बहनोई के परिवार के सदस्यों की वास्तविक आवश्यकता स्पष्ट रूप से अस्तित्वहीन है और अपीलकर्ता, अपने बहनोई से वाद परिसर खरीदने के बाद, प्रतिवादियों को निष्कासित करने के लिए आधार के रूप में वास्तविक आवश्यकता का दावा करने से रोक दिया जाएगा। यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुरूप हैं, जिस पर किराया नियंत्रक ने विचार करने हेतु पूरी तरह से छोड़ दिया था।

11. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार करने और अभिलेख की जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि आक्षेपित आदेशों को बनाए नहीं रखा जा सकता है और किराया नियंत्रक द्वारा पारित निष्कासन के आदेश इन मामलों में बहाल किए जाने के योग्य हैं।

12. पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक मुख्य विशेषताएं यह हैं कि विचाराधीन परिसर को आवासीय उद्देश्यों के लिए संबंधित किरायेदारों को छोड़ दिया गया था। अपीलकर्ता-मकान मालिक को एक विधवा महिला कहा जाता है, जिसका अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन वह अपने बहनोई और अपने बहनोई की पत्नी और बच्चों सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती है। कहा जाता है कि अपीलकर्ता-मकान मालिक ने अपने बहनोई द्वारा हस्तांतरित किए जाने पर संपत्ति का स्वामित्व हासिल कर लिया है; याचिका में संबंधित किरायेदारों को इस आधार पर परिसर से निष्कासन की मांग की गई है कि परिसर को उनके और उनके संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों के उपयोग और व्यवसाय के लिए आवश्यक है। अपीलकर्ता-मकान मालिक द्वारा दायर याचिकाएं 1958 के अधिनियम की धारा 14 (1) (ई) द्वारा शासित होती हैं जो निम्नानुसार है: -

"14. निष्कासन के खिलाफ किरायेदार का संरक्षण (1) किसी अन्य विधि या संविदा में निहित किसी बात के विपरीत होते हुए भी, किसी भी न्यायालय या नियंत्रक द्वारा किरायेदार के विरुद्ध मकान मालिक के पक्ष में किसी परिसर के कब्जे की वसूली के लिए कोई आदेश या डिक्री नहीं की जाएगी:

परन्तु नियंत्रक, निर्धारित रीति से उसे किए गए आवेदन पर, निम्नलिखित आधारों में से केवल एक या अधिक पर परिसर के कब्जे की वसूली के लिए आदेश दे सकेगा, अर्थात् :-

(ड) आवासीय प्रयोजनों के लिए रखे गए परिसर को मकान मालिक द्वारा अपने लिए या उस पर आश्रित अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए निवास के रूप में व्यवसाय करने के लिए प्रामाणिक होना आवश्यक है, यदि वह उसका मालिक है, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लाभ के लिए परिसर रखा गया है और मकान मालिक या ऐसे व्यक्ति के पास कोई अन्य यथोचित उपयुक्त निवास स्थान नहीं है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आवासीय प्रयोजनों के लिए अनुमति दिए गए परिसर" में कोई भी परिसर शामिल है जिसे निवास के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई है, मकान मालिक की सहमति के बिना, संयोग से वाणिज्यिक या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है;"

13. जैसा कि देखा गया, किराया नियंत्रक ने अपीलकर्ता के मामले को उसकी वास्तविक आवश्यकता के बारे में स्वीकार कर लिया और संबंधित किरायेदारों को निष्कासित करने का आदेश दिया। किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेशों पर किरायेदारों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष संबंधित पुनरीक्षण याचिकाओं में सवाल उठाए गए थे। उच्च न्यायालय ने 1958 के अधिनियम की धारा 25-ख (8) के संदर्भ में उक्त संशोधन याचिकाओं पर विचार किया। उक्त धारा 25-ख में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन के आवेदनों के निपटान के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है और ऐसे मामलों में पुनरीक्षण याचिका इसकी उप-

धारा (8) द्वारा शासित होती है। संबंधित प्रावधान उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता है: -

"25-ख. वास्तविक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन के लिए आवेदनों के निपटान के लिए विशेष प्रक्रिया-

(8) इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रक द्वारा किए गए किसी परिसर के कब्जे की वसूली के आदेश के विरुद्ध कोई अपील या द्वितीय अपील नहीं होगी:

बशर्ते कि उच्च न्यायालय, खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, कि इस धारा के तहत नियंत्रक द्वारा किया गया आदेश कानून के अनुसार है, मामले के अभिलेखों की मांग कर सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझता है।”

14. उक्त धारा 25- ख (8) के तहत सीमित अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा को इस न्यायालय द्वारा आबिद-उल-इस्लाम (पूर्वोक्त) मामले में पिछले कई फैसलों के संदर्भ में और निम्नलिखित शब्दों में चित्रित और समझाया गया है:-

"22. हम वास्तव में, धारा 25-बी (8) के परंतुक के विस्तार और दायरे के बारे में अधिक चिंतित हैं। परंतुक उप-धारा (5) के तहत दायर एक आवेदन पर विद्वान किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील प्रदान नहीं करके एक अलग और स्पष्ट प्रतिबंध बनाता है। विधायिका का इरादा बहुत स्पष्ट है, जो अपीलीय उपाय को हटाना है और उसके बाद, एक और दूसरी अपील है। यह एक स्पष्टतः एक भूल है जो विधायिका द्वारा

अपील के दो चरणों के अधिकार को हटाते हुए एक प्रसंविदा के माध्यम से जानबूझकर की जाती है।

23. धारा 25-बी (8) का परंतुक उच्च न्यायालय को विद्वान किराया नियंत्रक के आदेश के खिलाफ संशोधन की विशेष शक्ति देता है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया पर एक अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की प्रकृति में है, जिसमें प्रक्रियात्मक अनुपालन भी शामिल है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके अपने विचारों को विचारण न्यायालय के विचारों के साथ प्रतिस्थापित करे। इसकी भूमिका अपनाई गई प्रक्रिया पर खुद को संतुष्ट करना है। उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत प्रतिबंधात्मक है और उन मामलों को छोड़कर जहां अभिलेख पर एक त्रुटि है, जिसका अर्थ केवल यह होगा कि किसी भी निर्णय के अभाव में, उच्च न्यायालय को इस तरह के निर्णय को परेशान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अन्यथा अधीक्षण की शक्ति को नियमित प्रथम अपील, एक अधिनियम में परिवर्तित करने के समान होगा, जो विधायिका द्वारा पूरी तरह से निषिद्ध है।

15. यह कहने के लिए अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है कि जहां तक वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बेदखली के अनुरोध का संबंध है, विधायिका का इरादा विशेष रूप से एक विशिष्ट और विशेष प्रक्रिया प्रदान करना रहा है और इस संबंध में, 1958 के अधिनियम की धारा 25-ख में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किराया नियंत्रक द्वारा किए गए आदेश के खिलाफ कोई अपील या दूसरी अपील की परिकल्पना नहीं की गई है। केवल धारा 25-बी(8) के परंतुक के संदर्भ में, एक सीमित अवधि की अनुमति है कि उच्च न्यायालय खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य

से अभिलेख मांग सकता है कि आदेश कानून के अनुसार पारित किया गया था। यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान के तहत, तथ्य का स्पष्ट निष्कर्ष हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है जब तक कि कानून के गलत आधार पर ऐसा निष्कर्ष नहीं दिया जाता है।

16. वर्तमान मामलों की समग्रता में जांच करने के बाद, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि उच्च न्यायालय 1958 के अधिनियम की धारा 25-बी (8) के संदर्भ में संशोधन के सीमित दायरे से बहुत आगे निकल गया है। लागू आदेशों में उच्च न्यायालय के विचार पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वाद परिसर के स्पष्ट विवरण के साथ-साथ परिवार के पास उपलब्ध संपत्ति की पहचान और सीमा की तथाकथित कमी ने उच्च न्यायालय का प्रमुख विवेचन किया है। उच्च न्यायालय ने निष्कासन याचिका के साथ दायर स्थल नक्शे की प्रति और इसके विषय की जांच की है, जिसमें इसे संपत्ति संख्या सी -586 के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें संपत्ति संख्या सी -587 का कोई संदर्भ नहीं है। उच्च न्यायालय ने देखा है कि जब अपने बहनोई की पत्नी के साथ आवास की उपलब्धता के संबंध में प्रतिपरीक्षा की गई, तो अपीलकर्ता ने कहा कि प्लॉट संख्या 586 और 587 को एक इमारत के निर्माण के लिए एक साथ जोड़ा गया था। इस तरह के सबूत और संबंधित अभिवाक को उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार्य पाया गया क्योंकि वे अभिवाकों पर आधारित नहीं थे। सम्मान के साथ, हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन करने में असमर्थ हैं।

17. याचिका के साथ संलग्न स्थल-नक्शे के साथ अपीलकर्ता द्वारा की गई अभिवाकों पर एक व्यापक नज़र डालने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता ने वाद संपत्ति में उपलब्ध आवास की सीमा के साथ-साथ वर्तमान में उसके व्यवसाय में आवास और उसकी आवश्यकता की प्रकृति और सीमा का विस्तृत विवरण दिया। अभिवाकों में, यह वास्तव में निर्दिष्ट किया गया था कि अपीलकर्ता "सी - 586/587" वाली संपत्ति पर रह रहा था। अपीलकर्ता द्वारा अपनी याचिका के पैराग्राफ 18 (क) (ii) में ली गई अभिवाक, निश्चित रूप से, "जैसा कि ऊपर कहा गया है" अभिव्यक्ति से शुरू होती हैं और "सी -586/587" वाली संपत्ति का कोई पूर्व उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन, पिछले पैराग्राफ में विस्तृत विवरण दिया गया था और स्थल नक्शे को भी याचिका के साथ संलग्न किया गया था। अपीलकर्ता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे स्थिति स्पष्ट की कि संबंधित इमारत का निर्माण प्लॉट संख्या 586 और 587 पर संयुक्त रूप से किया गया था और वह और उसकी भाभी एक ही इमारत में एक परिवार के साथ रह रहे थे।

18. अभिवाकों को समग्र रूप से लेते हुए और साक्ष्य के साथ इसे पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि संपत्ति का ऐसा कोई गलत विवरण नहीं दिया गया था जो अपीलकर्ता के मामले में एक ठोस कमी के बराबर होगा या जो प्रत्यर्थियों-किरायेदारों के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकता था।

19. उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थीगण का यह मामला नहीं था कि वे विचाराधीन परिसर में किरायेदार नहीं थे। प्रत्यर्थीगण की ओर से एकमात्र प्रयास यह सुझाव

देने का था कि परिवार के पास अन्य संपत्तियां और आवास उपलब्ध थे। प्रत्यर्थीगण की ओर से इस तरह के सुझाव को किराया नियंत्रक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि यह अपीलकर्ता की वास्तविक आवश्यकता के दावे के खिलाफ था। किराया नियंत्रक के इस तरह के निष्कर्ष अनिवार्य रूप से अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर तथ्यों के निष्कर्ष थे। विचाराधीन संपत्ति के विवरण के बारे में स्पष्टता की कमी के अस्पष्ट आधार पर इस तरह के निष्कर्षों को परेशान करने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

20. यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता द्वारा बताए गए और किराया नियंत्रक द्वारा स्वीकार किए गए विशाल और व्यापक आवश्यकताओं के मामले को उच्च न्यायालय द्वारा न तो नकारा गया है और न ही खारिज किया गया है।

21. मामले के पूर्वोक्त दृष्टिकोण में, हमें अन्य पहलुओं पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या अपीलकर्ता के बहनोई के परिवार के सदस्यों को 1958 के अधिनियम की धारा 14 (1) (ई) के संदर्भ में निष्कासन के उद्देश्य से उसके आश्रितों के रूप में लिया जा सकता है।

22. निश्चित रूप से, अभिलेख पर रखे गई साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के साथ-साथ उसके बहनोई और परिवार के अन्य संदर्भित सदस्यों का भी कुछ अन्य संपत्तियों में मालिकाना हक या हित हो सकता है, लेकिन, ऐसा पहलू अपीलकर्ता के खिलाफ शायद ही काम करेगा, जब निष्कासन के लिए उसकी प्रार्थना को ठोस आधार पर और ठोस कारणों के साथ किराया नियंत्रक द्वारा

स्वीकार कर लिया गया था।

23. चर्चा का नतीजा यह है कि इन दोनों मामलों के संबंध में अपीलकर्ता की वास्तविक आवश्यकता पर निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन संपत्ति की पहचान के बारे में स्पष्टता की कमी के आधार पर परेशान नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, लगाए गए आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए और निष्कासन के आदेश बहाल किए जाने चाहिए।

24. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ये अपीलें सफल होती हैं और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 17.04.2018 के आक्षेपित आदेशों को स्वीकार किया जाता है। आर.सी पु. की संख्या 78/2015 और 80/2015 को अलग रखा गया है 02/2011 और 03/2011 की निष्कासन याचिकाओं में किराया नियंत्रक द्वारा पारित संबंधित आदेश दिनांक 21.11.2014 को बहाल किया जाता है।

24.1. हालांकि, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस मुकदमे की समय और पुराने कार्यकाल को देखते हुए, संबंधित प्रत्यर्थियों को 31.12.2023 तक वाद परिसर खाली करने का समय दिया जाता है, इस शर्त पर कि वे आज से चार सप्ताह के भीतर किराया नियंत्रक के समक्ष पूरा देय किराया जमा करेंगे और साथ ही किराया नियंत्रक के समक्ष सामान्य वचन बंध प्रस्तुत करेंगे कि वे किराया/अतःकालीन लाभ इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के

भीतर वाद परिसर को खाली करें और किसी भी तरह से परिसर के संबंध में
अपीलकर्ता-मकान मालिक को पूर्वाग्रह न दें।

25. पक्षकार को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

..... न्या.
(दिनेश माहेश्वरी)

.....न्या.
(संजय कुमार)

नई दिल्ली;
25 अप्रैल, 2023

(Translation has been done through AI Tool)

(
T
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n

-
h
a
s

-
b
e
e
n

-
d
o
n
e

-
t
h
r
o
u
g
h

-
A
I
T
o
o
l
:
S
U
V
A
S
I

D
i

sclai~~m~~er: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।